



PUTUSAN
Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PADASA ENAM UTAMA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Novriaty H. Sibuea, berkedudukan di Kantor Cabang, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan Kantor Pusat, di Gedung Graha Mandiri, Lantai 19, Jalan Imam Bonjol, Nomor 61, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dimas Sambodo Kirono, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nimas Putri & Partners, beralamat di Jalan Palem Hijau, Blok F2, Nomor 19, Boulevard Hijau, Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2025;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ZULKIFLI DAMANIK**, Karyawan PT Padasa Enam Utama Kaliaanta Satu, bertempat tinggal di RT 015, RW 005, Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau;
2. **TURIKAT**, Karyawan PT Padasa Enam Utama Kaliaanta Satu, bertempat tinggal di RT 017, RW 006, Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau;
3. **M. SYAHRONI**, Karyawan PT Padasa Enam Utama Kaliaanta Dua, bertempat tinggal di RT 003, RW 001,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan
Hulu, Riau;

4. **ADI WARSITO**, Karyawan PT Padasa Enam Utama
Kaliana Dua, bertempat tinggal di RT 012, RW 003,
Desa Sungai Agung, Kecamatan Tapung, Kabupaten
Kampar, Riau;
5. **PONIRUN**, Karyawan PT Padasa Enam Utama
Kaliana Satu, bertempat tinggal di RT 017, RW 006,
Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan
Hulu, Riau;
6. **MUNAH**, Karyawan PT Padasa Enam Utama Kaliana
Satu, bertempat tinggal di RT 015, RW 005, Desa.
Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu,
Riau;
7. **DALINEM**, Karyawan PT Padasa Enam Utama
Kaliana Dua, bertempat tinggal di RT 012, RW 003,
Desa Sungai Agung, Kecamatan Tapung, Kabupaten
Kampar, Riau;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada,
Sarbaini, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi
Kebangkitan Buruh Indonesia pada Dewan Pimpinan
Cabang Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia
Kabupaten Rokan Hulu, beralamat di Jalan Raya Ujung
Batu, Kabun, RT 006, RW 002, Desa Aliantan, Kecamatan
Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 5 Juni 2025;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru semenjak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat berupa:

I. Uang pisah Penggugat I:

a. Uang Pesangon:

$$9 \times 1.75 \times \text{Rp}3.579.380,00 = \text{Rp}56.375.235,00$$

b. Uang Penghargaan masa kerja:

$$1 \times 10 \times \text{Rp}3.579.380,00 = \text{Rp}35.793.800,00 +$$

$$\text{Total seluruhnya} \dots\dots\dots \text{Rp}92.169.035,00$$

Terbilang (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah);

II. Uang pisah Penggugat II:

a. Uang pesangon:

$$9 \times 1.75 \times \text{Rp}3.579.380,00 = \text{Rp}56.375.235,00$$

b. Uang penghargaan masa kerja:

$$1 \times 10 \times \text{Rp}3.579.380,00 = \text{Rp}35.793.800,00 +$$

$$\text{Total seluruhnya} \dots\dots\dots \text{Rp}92.169.035,00$$

Terbilang (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah);

III. Uang pisah Penggugat III:

a. Uang Pesangon:

$$9 \times 1.75 \times \text{Rp}3.579.380,00 = \text{Rp}56.375.235,00$$

b. Uang Penghargaan masa kerja:

$$1 \times 10 \times \text{Rp}3.579.380,00 = \text{Rp}35.793.800,00 +$$

$$\text{Total seluruhnya} \dots\dots\dots \text{Rp}92.169.035,00$$

Terbilang (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah);



IV. Uang pisah Penggugat IV:

a. Uang Pesangon:

$$9 \times 1.75 \times \text{Rp}3.579.380,00 = \text{Rp}56.375.235,00$$

b. Uang Penghargaan masa kerja:

$$1 \times 8 \times \text{Rp}3.579.380,00 = \text{Rp}28.635.040,00 +$$

$$\text{Total seluruhnya} \dots\dots\dots \text{Rp}85.010.275,00$$

Terbilang (delapan puluh lima juta sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

V. Uang pisah Penggugat V:

a. Uang Pesangon:

$$9 \times 1.75 \times \text{Rp}3.579.380,00 = \text{Rp}56.375.235,00$$

b. Uang Penghargaan masa kerja:

$$1 \times 10 \times \text{Rp}3.579.380,00 = \text{Rp}35.793.800,00 +$$

$$\text{Total seluruhnya} \dots\dots\dots \text{Rp}92.169.035,00$$

Terbilang (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah);

VI. Uang pisah Penggugat VI:

a. Uang Pesangon:

$$9 \times 1.75 \times \text{Rp}3.579.380,00 = \text{Rp}56.375.235,00$$

b. Uang Penghargaan masa kerja:

$$1 \times 10 \times \text{Rp}3.579.380,00 = \text{Rp}35.793.800,00 +$$

$$\text{Total seluruhnya} \dots\dots\dots \text{Rp}92.169.035,00$$

Terbilang (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah);

VII. Uang pisah Penggugat VII:

a. Uang Pesangon:

$$9 \times 1.75 \times \text{Rp}3.579.380,00 = \text{Rp}56.375.235,00$$

b. Uang Penghargaan masa kerja:

$$1 \times 8 \times \text{Rp}3.579.380,00 = \text{Rp}28.635.040,00 +$$

$$\text{Total seluruhnya} \dots\dots\dots \text{Rp}85.010.275,00$$

Terbilang (delapan puluh lima juta sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);



4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat atas keterlambatan Tergugat menjalankan putusan perkara *a quo*, terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Terkait dengan kompetensi relatif dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Pbr, tanggal 22 Oktober 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Mengabulkan permohonan pemutusan hubungan kerja oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat karena telah memasuki usia pensiun berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat seluruhnya sejumlah Rp630.865.725.00 terbilang (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penggugat I (Zulkifli Damanik) sejumlah Rp92.169.035.00 (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah);



2. Penggugat II (Turikat) sejumlah Rp92.169.035.00 (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah);
 3. Penggugat III (M. Syahroni) sejumlah Rp92.169.035.00 (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah);
 4. Penggugat IV (Adi Warsito) sejumlah Rp85.010.275.00 (delapan puluh lima juta sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
 5. Penggugat V (Ponirun) sejumlah Rp92.169.035.00 (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah);
 6. Penggugat VI (Munah) sejumlah Rp92.169.035.00 (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah);
 7. Penggugat VII (Dalinem) sejumlah Rp85.010.275.00 (delapan puluh lima juta sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp146.500,00 (seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Oktober 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Secara Elektronik Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Pbr *juncto* Nomor 57/Kas/G/2025/PHI Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 November 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 November 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tertanggal 5 November 2025 beserta memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat pada tanggal 17 November 2025;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Pbr, tertanggal 22 Oktober 2025 yang dimohonkan kasasi;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Surat Edaran Nomor JKT-PEU/SE/019/IX/2019 tentang usia pensiun tertanggal 30 September 2019 dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Padasa Enam Utama dengan Serikat Pekerja Perkebunan Panamtama Tahun 2025-2027 adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Menyatakan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat belum memasuki usia pensiun;
3. Memerintahkan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Edaran Nomor JKT-PEU/SE/019/IX/2019, tertanggal 30 September 2019 dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Padasa Enam Utama dengan Serikat Pekerja Perkebunan Panamtama Tahun 2025-2027;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 November 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 19 November 2025 dan kontra memori kasasi tanggal 28 November 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat telah memasuki usia pensiun sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama BKS-PPS Tahun 2022-2024 antara Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Anggota BKS-PPS dengan Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja seluruh Indonesia (FSP PP - SPSI) di Provinsi NAD, Sumatera Utara, Riau dan Jambi, maka tepat pertimbangan *Judex Facti* bahwa hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat putus karena telah memasuki usia pensiun dan kepada Para Penggugat diberikan hak sesuai Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang eksepsi Tergugat, Penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), penilaian bukti-bukti, Penerapan Pasal 154 huruf c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penerapan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Penetapan Asas Pacta Sunt Servanda, Penerapan Pasal 1338 KUH Perdata adalah dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak maka dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PADASA ENAM UTAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PADASA ENAM UTAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H, M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H, M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp380.000,00
Jumlah	Rp400.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Pit. PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP: 19621220 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-PHI/2026